

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 27 26AM 11:20
luy
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 576

INFORME NEGATIVO

2 de Septiembre
de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, tras su análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 576.

La R. del S. 576, según referida, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta para evaluar si el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024, promulgado por el Programa de Envejecimiento Saludable de la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral del Departamento de Salud, cumple cabalmente con la política pública establecida en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores".

Esta Comisión reconoce que Puerto Rico atraviesa una transformación demográfica que exige atención seria, continua y responsable por parte de todas las ramas del Gobierno. El aumento sostenido de la población adulta mayor incide directamente sobre la prestación de servicios de salud, los sistemas de apoyo familiar y comunitario, la vivienda, la seguridad económica, la protección frente al maltrato, el acceso a la justicia y las oportunidades para mantener una vida activa e independiente.

Q

La R. del S. 576 destaca estadísticas que reflejan esa realidad y señala, entre otros datos, el aumento en la proporción de personas de sesenta (60) años o más en Puerto Rico, así como la incidencia de pobreza, diversidad funcional y condiciones crónicas entre esta población. Esta Comisión reconoce plenamente la importancia de esos retos y comparte el principio de que las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores deben mantenerse bajo evaluación y actualización constante.

No obstante, durante la Vigésima Asamblea Legislativa, el Senado de Puerto Rico ha atendido activamente asuntos relacionados con la Ley 121-2019 y con la política pública dirigida a los adultos mayores. Ese esfuerzo no se ha limitado al estudio de la problemática, sino que se ha traducido en legislación concreta dirigida a actualizar el marco jurídico vigente, ampliar derechos, fortalecer mecanismos de protección y promover la participación económica y social de esta población.

La Ley 121-2019 constituye uno de los principales instrumentos estatutarios mediante los cuales se articula la política pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de los adultos mayores. Precisamente por la importancia de esa legislación, durante el presente cuatrienio este Senado ha considerado y aprobado diversas medidas destinadas a actualizarla, complementarla y fortalecer las estructuras gubernamentales responsables de su implantación.

En dicho contexto, una de las primeras iniciativas lo fue el Proyecto del Senado 92, dirigido a enmendar los Artículos 3, 8 y 11 de la Ley 121-2019, a los fines de armonizar el texto del mencionado estatuto con las Leyes 130-2024 y 195-2024. Las enmiendas procuraron corregir conflictos técnicos surgidos como consecuencia de legislación aprobada anteriormente y preservar de forma coherente las distintas disposiciones que integran la política pública a favor de los adultos mayores. La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa convirtiéndose en la Ley 17-2025.

De igual manera, el Proyecto del Senado 651 atendió una dimensión distinta pero igualmente importante de la política pública relacionada con el envejecimiento: la participación económica de los adultos mayores. La medida procuró uniformar la política pública para el desarrollo empresarial intergeneracional y fomentar el



denominado empresarismo senior, reconociendo a las personas de mayor edad como emprendedores, mentores, generadores de actividad económica y participantes activos del ecosistema empresarial de Puerto Rico. El proyecto fue aprobado y posteriormente se convirtió en la Ley 175-2025, mediante la cual se enmendó el Código de Incentivos de Puerto Rico para implantar dicha política pública.

Más recientemente, se aprobó el Proyecto del Senado 1120, para fortalecer los mecanismos de protección judicial disponibles para los adultos mayores en situaciones de riesgo. La legislación enmendó la Ley 121-2019, el Código Civil de Puerto Rico y la Ley de la Judicatura para facultar a jueces municipales y superiores del Tribunal de Primera Instancia a ordenar el nombramiento de tutores temporales cuando determinadas condiciones coloquen en riesgo la seguridad, bienestar, dignidad o patrimonio de una persona adulta mayor. El proyecto recibió veintidós (22) votos afirmativos en el Senado y se convirtió en la Ley 87-2026.

Asimismo, el Proyecto del Senado 1141, aprobado por este Alto Cuerpo el 23 de junio de 2026, propone enmendar el Artículo 8 de la Ley 121-2019 para conferir expresamente al Departamento de Asuntos del Consumidor responsabilidades relacionadas con la orientación, fiscalización, atención de querellas y cumplimiento de los descuentos y beneficios reconocidos por ley a las personas adultas mayores. La medida persigue que las protecciones reconocidas estatutariamente puedan hacerse valer de manera efectiva y que exista una agencia con herramientas concretas para intervenir ante incumplimientos.

Por su parte, el Proyecto del Senado 1147, convertido en la Ley 181-2026, fue aprobado con el fin de actualizar múltiples disposiciones de la Ley 76-2013, conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada", y armonizarlas con la Ley 121-2019 y otras leyes posteriores. Entre sus propósitos se encuentra modernizar el marco jurídico de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, actualizar su nomenclatura y referencias legales y fortalecer la coherencia entre las facultades de dicha Oficina y la política pública vigente para la protección de los adultos mayores.



Debe destacarse, además, que durante la presente Asamblea Legislativa el Senado ha desarrollado iniciativas amplias dirigidas específicamente a identificar necesidades y soluciones para la población adulta mayor. Entre ellas se encuentra la Cumbre Agenda 360 para el Adulto Mayor, ejercicio que reunió expertos en política pública, profesionales de la salud, organizaciones comunitarias, representantes de agencias gubernamentales y del sector privado para examinar alternativas relacionadas con el envejecimiento activo, saludable y seguro. Varias iniciativas legislativas posteriormente radicadas y, algunas de ellas aprobadas, surgieron precisamente de ese ejercicio de diálogo, intercambio de ideas y evaluación.

A las iniciativas originadas en el Senado se suman medidas provenientes de la Cámara de Representantes que fueron consideradas y aprobadas por ambos cuerpos legislativos y posteriormente convertidas en ley.

En particular, el Proyecto de la Cámara 487 se convirtió en la Ley 85-2025. Esta legislación enmendó la Ley 20-2017, conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", así como disposiciones de la Ley 121-2019, para conferir al Negociado de Investigaciones Especiales jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores cuando estén involucrados empleados o personal de establecimientos residenciales, hogares sustitutos o instituciones dedicadas al cuidado de esta población. De esta manera, la Asamblea Legislativa fortaleció directamente la capacidad investigativa del Gobierno y amplió los recursos institucionales disponibles para atender una modalidad de maltrato particularmente perjudicial para los adultos mayores.

Posteriormente, el Proyecto de la Cámara 587 se convirtió en la Ley 118-2025, mediante la cual se enmendaron los Artículos 8, 17, 18 y 18.1 de la Ley 121-2019. Esta legislación incorporó expresamente al Negociado de Investigaciones Especiales como una de las entidades gubernamentales a las que pueden referirse casos de explotación financiera de adultos mayores y le asignó la responsabilidad de colaborar activamente con el Departamento de la Familia en la investigación y procesamiento de estos casos. Asimismo, extendió la participación del Negociado a los mecanismos de referido



contemplados en la propia Carta de Derechos, fortaleciendo así la coordinación interagencial y la capacidad del Estado para intervenir ante sospechas de explotación económica.

Más recientemente, el Proyecto de la Cámara 931 se convirtió en la Ley 79-2026, enmendando los Artículos 3 y 9 de la Ley 121-2019 para reconocer el maltrato a un animal de compañía o mascota de una persona adulta mayor como una modalidad de maltrato e intimidación cuando dicha conducta tenga el propósito, efecto o consecuencia de ocasionarle daño emocional, sufrimiento psicológico, coerción o control. La legislación también permite considerar estas conductas al solicitar una orden de protección. Con ello, la Asamblea Legislativa reconoció una realidad particularmente sensible: que el vínculo de una persona adulta mayor con su mascota puede ser utilizado como mecanismo de amenaza, manipulación o coerción, incluso en situaciones relacionadas con explotación financiera.

Las acciones antes reseñadas demuestran una línea de acción legislativa sostenida. Algunas ya son leyes; otras han sido aprobadas por el Senado y han continuado el trámite legislativo correspondiente. En conjunto, abordan aspectos tan diversos como la integración de legislación previa, la protección frente al abandono, el acceso a remedios judiciales de emergencia, el empresarismo y la participación económica, la fiscalización de beneficios y descuentos y el fortalecimiento institucional de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

Lo anterior demuestra que el asunto objeto de preocupación en la R. del S. 576 no ha sido desatendido. Por el contrario, el Senado ha utilizado distintos mecanismos legislativos para responder a los cambios demográficos y a las necesidades de los adultos mayores, procurando traducir el análisis en acciones específicas.

La protección, dignidad, salud, seguridad y plena participación de los adultos mayores constituye una responsabilidad permanente del Gobierno de Puerto Rico. La transformación demográfica que experimenta Puerto Rico exige que esa política pública continúe evolucionando y que las agencias responsables de implantarla sean objeto de una fiscalización efectiva.



Por todo lo cual, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 576.

Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TR Schatz', written in a cursive style.

Thomas Rivera Schatz
Presidente